

|                  |              |             |   |             |    |
|------------------|--------------|-------------|---|-------------|----|
| 보고서 번호 : 2021-특1 |              |             |   |             |    |
| 적출자              | 감사실<br>윤 ○ ○ | 금 액<br>(수량) | - | 증거서류<br>면 수 | 1부 |

## 징 계 처 분 요 구 서

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 1. 제 목   | 영리업무 금지 및 품위유지 의무 위반 |
| 2. 부 서 명 | 안전보안실                |
| 3. 직 위   | 청원경찰                 |
| 4. 성 명   | 김○○                  |

위의 사람은 「취업규칙」 복무 규정 위반 및 직무의 내외를 불문하고 공사의 체면을 손상하는 행위가 있으므로 다음과 같이 여수광양항만공사 「청원경찰 징계규정」 제5조의 규정에 의거 징계처분을 요구합니다.

- 다 음 -

### 1. 감사 배경 및 내용

#### 1) 감사 배경

- 신고자가 2021. 3. 4일 우리 공사 직원이 가상화폐 다단계 불법 투자 행위 사실을 감사실에 최초 신고함에 따라 「임직원 행동강령」 제32조(위반행위의 신고 및 확인)에 의거하여 확인·조사에 착수함
- 신고내용(신고자의 e-mail 신고내용 요약)
  - 우리 공사 직원이 공공기관 신분을 망각하고 와○○○ 다단계 가상화폐 투자 플랫폼을 통해 한국 리더로 활동하며 고수익을 미끼로 투자자(파트너)를 모집하였고, 광양읍 덕레리 소재에 동 사업을 위한 사무실을 개설하여 교육을 함

- 현재 와ㅇㅇㅇ 플랫폼은 사업을 접은 상태로 홈페이지 등 접근이 불가능한 상태이며, 수많은 투자자들은 자금 인출 보류로 인해 투자자금을 회수하지 못한 채 우울증, 자살충동, 정신적 피해 속에 고통 받고 있음
- 2020년 2월경부터 한국의 최초 사업자로써 투자자 모집 시 여수광양항만공사 직원 신분임을 밝히고 투자자(파트너)를 모집하였으며, SNS(카카오톡, 밴드 등) 및 동영상으로 사업 설명을 하는 등 다단계 활동을 계속하였음
- 투자자 모집 시 문제 발생 시 각자 책임진다는 각서를 제출받았으며, 김ㅇㅇ 본인 명의의 농협중앙회, 케이뱅크로 직접 투자자금을 입금 받았음(계좌이체 내역 증거 자료 제출)
- 제보자들에 따르면 김ㅇㅇ 은 와ㅇㅇㅇ 플랫폼 이외에도 몇 개의 다른 다단계 투자 플랫폼(프◆●◇ 홀딩스)을 이용하여 투자자를 모집하였고, 감사 결과 처벌하지 않을 시 투자 다수의 피해자들이 여수광양항만공사 앞에서 시위도 감행하겠다고 신고

## 2) 감사 내용

본 사건은 제보자가 2021. 3. 4일 감사실로 최초 신고 하였으며, 신고·상담 내용에 따라 본 사건에 대한 사회적 파장 및 여파가 클 것으로 인지하여 2021. 3. 10일 감사실에서는 자체 특정 감사에 착수하였다. 위 사건과 관련된 증거인멸이 우려되어 감사증거 수집을 위한 현장 조사 및 외부 전문가 의견을 종합적으로 고려하였으며 사실의 축소, 확대 또는 왜곡을 가져오지 않도록 조사하였다.

또한 2021. 3. 18일 사실관계 입증을 위해 피감사자 또는 관계자에 대한 1차 확인 조사를 실시하였으며, 2021. 3. 24일 중요한 사안에 대하여 피감사자의 책임 소재와 한계를 규명하고, 행위의 동기, 배경 또는 입장을 듣기 위한 2차 문답 조사를 실시하였다.

## 가. 영리업무 및 겸업 금지 위반에 관한 사항

여수광양항만공사(이하 ‘YGPA’라 한다)에서는 2011. 10. 24. 청원경찰 복무에 관한 사항을 정하기 위하여 「청원경찰 복무지침」을 제정하여 운영하고 있다. YGPA 「청원경찰 복무지침」<sup>1)</sup>에 따라 청원경찰은 청원경찰법, 보안업무 규정 등에서 따로 정하는 것을 제외하고는 이 지침이 정하는 바에 의한다고 되어 있다.

또한 YGPA 「취업규칙」 제16조(영리업무 및 겸업금지)에 따르면 직원은 직무 이외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 사장의 허가 없이는 다른 업무에 종사하지 못한다고 규정하고 있다.

따라서 여수광양항만공사 직원은 기본적으로 영리 업무로 인한 재산상의 이득을 취하는 행위 등을 하여서는 아니 된다. 다만, 겸하려는 행위가 누가 보더라도 명백하게 계속성이 없는 행위라고 볼 수 있는 경우가 아니라면, 반드시 사장에게 겸직허가를 신청하여야 한다.

「공무원 복무규정」 따르면 계속적으로 재산상의 이득을 목적으로 업무에 종사함으로써 직무상 능률저해, 공무에 대한 부당한 영향, 국가의 이익과 상반되는 이익의 취득 또는 정부에 대한 불명예스러운 영향을 초래할 우려가 있는 경우는 금지되는 영리업무로 규정하고 있다.

그런데 감사실에서 조사한 바에 의하면, 청원경찰 김○○은 2021년 1월 광양읍 덕례리 수○○아파트 상가동 202호 소재에 W○○○○(와○○○) 사무실 및 교육장을 개설하기 위해 W○○○○(와○○○) 외국 본사로부터 약 1천만원(11,000달러)의 운영 자금을 지원받아 위 상가동 202호를 임차하고, 2021년 1월 18일부터 2월 22일까지 광양 교육장을 운영하면서 투자자들을 상대로 강의 등을 여러 차례 진행한 사실이 확인되었다.

---

1) 「청원경찰법 시행령」 제7조(복무)에 따라 여수광양항만공사 청원경찰의 복무에 대한 사항을 규정하고 있으며, 청원경찰의 복무에 관하여는 해당 사업장의 취업규칙에 따른다.

또한 2020년 2월부터 W○○○○(와○○○) 등의 다단계 투자 플랫폼을 통해 투자 파트너 및 한국 리더로 활동하고 있었으며, 다른 파트너를 투자자로 모집하기 위해 본인 명의의 농협 및 케이뱅크 계좌를 통해 투자 자금을 수령 후 가상화폐 매수 용도로 와○○○ 플랫폼에 입금한 사실이 있다.

청원경찰 김○○ 은 SNS(카카오톡, 밴드)를 통해 단체 대화방을 개설하여 투자자들에게 프로모션 등을 공지하고, 와○○○ 투자금에 대한 입·출금 문의 답변을 제공하는 등 다수를 대상으로 투자활동 행위를 한 사실, 와○○○ 본사로부터 사무실 임대료 등 지원을 받은 것에 대해 인정하고 있다.

그러나 청원경찰 김○○ 은 가상화폐 투자에 서투른 투자자를 대신해서 가상화폐 매매를 대행해준 것이지 본인이 투자자를 모집해서 직접 투자를 결정한 사항은 아니라고 주장하고 있다.

또한, 2020년 2월부터 2021년 2월까지 1년 동안 와○○○ 플랫폼 한국 리더 및 투자자로서 활동하였고, 2021. 1. 18.부터 2021. 2. 22.까지 사무실 개설 후 투자자를 위한 강의를 진행하였으나, 본인이 사무실을 직접 운영했던 부분은 영리 목적이 아니라는 입장이다.

청원경찰 김○○ 의 주장에 대하여 살펴보면, KG모빌리언스 명함을 제작·소지한 점, 임대료 등을 지원받은 사항에 대해 인정하고 있다는 점, 본인의 이익을 위해 운영한 것이라고 답변한 점으로 볼 때 영리 행위 목적이 아니라는 의견은 수용이 어렵다.

또한, 영리업무 및 겸업금지 관련 규정 여부도 제대로 확인하지 않았으며, 겸직허가를 득하기 위한 개별적·구체적 사전 신고 조치하지 않았고, 사무실 운영을 위한 임대계약 체결 및 투자자 대상 강의 활동에 대해서는 확인을 소홀히 하여 영리업무 금지 의무를 태만히 했다고 인정하고 있으며, YGPA 특정감사 수감 시 작성된 2021. 3. 24. 김○○ 의 문답서에서 이러한 내용이 확인되었다.

따라서 단순히 투자자들을 대신해서 가상화폐 플랫폼 투자를 도와줬으며, 영리업무를 목적으로 와○○○ 사무실 및 교육장을 개설한 것이 아니라는 처분대상자 청원경찰 김○○의 주장은 받아들일 이유가 없다.

## 나. 품위유지 의무 위반에 관한 사항

「국가공무원법」 제63조는 “공무원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다.” 라고 규정하고 있다. 이는 국민의 수임자로서의 직책을 맡아 수행해 나가기에 손색이 없는 인품을 말하는 바, 품위유지의무란 본인은 물론 공직사회에 대한 국민의 신뢰를 실추시킬 우려가 있는 행위를 하지 않아야 할 의무라고 해석할 수 있다.(대법원 2017. 11. 9. 선고 2017두47472 판결문 판시)

또한 YGPA 청원경찰은 공공기관의 직원으로서 공무원에 준하는 권리와 의무를 지닌다는 점에서 품위유지의무 위반 사항 역시 공무원에 준하여 판단할 필요가 있다.

그러나 청원경찰 김○○은 와○○○ 다단계 투자 플랫폼을 통한 활동 과정에서 여수광양항만공사 직원임을 밝혔고, SNS 등으로 와○○○ 업무에 관여한 사실, KG모빌리언스 명함을 소지한 사실, YGPA 직원 신분(공기업 신분)을 다른 투자자들에게 알려 이를 믿고 투자에 이르렀다는 피해 신고가 접수되었다.

이는 신고자들이 공기업의 신뢰성을 바탕으로 투자 시 고려할 사항으로 미루어 보았을 때 많은 투자자들이 투자자금을 의뢰하는 결과를 초래하였으며, 투자자들의 심리에 영향을 미쳤을 것으로 판단된다.

그로 인해 우리 공사의 이미지에 부정적 영향을 미친 사실이 인정됨에 비추어, 와○○○ 플랫폼 투자에 대한 단순 투자자로서의 지위를 넘어서는 행동들을 함으로써 사회통념상 우리 공사의 위신과 명예를 손상시켰다고 봄이 상당하다.

## 2. 외부 전문가 자문

피신고자의 관련규정 위반 행위가 명백하고 불이익한 처분이 요구됨에 따라 “영리업무 및 겸업금지”, “품위유지 의무” 위반에 대한 엄격한 해석을 적용하고 징계의 양정 처분에 대한 객관성과 신뢰성 제고를 위한 외부 전문가 자문을 실시하였다.

### 1) 자문 내용 및 판단

#### ○ 질의 사항

(질의1) YGPA 「취업규칙」 제16조(영리업무 및 겸업금지) 위반 행위 여부

(질의2) 「품위유지 의무 위반」에 관한 비위의 정도 판단

### 2) 각 법률 자문 검토 의견

#### ○ 법률 사무소 홍해 검토 의견

#### ㉠ YGPA 「취업규칙」 제16조(영리업무 및 겸업금지) 위반 행위 여부

여수광양항만공사의 임직원 영리업무금지에 대한 세부적 판단 기준에 대한 관련 규정은 없으나, 공무원에 준하는 지위를 가지고 있는바, 영리업무에 대한 판단은 국가 공무원 복무·징계 관련 예규에 따른 판단기준에 준하여 판단이 가능하다.

해당 직원은 사무실 임대료 등 지원받는 것에 대해서 인정하고 있으며, 아무런 수익적 대가가 없이 위와 같은 행위를 한다는 것은 경험칙 상 납득하기 어렵다고 할 것이므로, 수익분배의 부분도 포함되어 있는 것으로 보인다.

해당 직원이 영리 행위 등으로 수익분배를 받았다는 전제로 보았을 때, 이 사건 행위 등은 타인의 업무에 종사하여 어떠한 명목과 형태로든 금전·증권·부동산·물품 등 재산상의 이익을 취하는 행위로 사료되는 바, 「국가공무원법 복무규정」 제25조 영리업무 의무를 위반을 한 것으로 보인다.

또한, 해당 직원의 경우 와○○○ 다단계 가상화폐 투자 플랫폼을 통해 한국리더로 활동하고 있다는 점, 투자자 모집 시 여수광양항만공사 직원 신분임을 밝혔다는 점을 고려해 볼 때, 여수광양항만공사 「청원경찰 징계규정」 별표1의 고의가 있는 경우로 판단된다.

#### ㉞ 「품위유지 의무 위반」에 관한 비위 정도

여수광양항만공사의 청원경찰은 공공기관의 별정직 직원으로서 공무원에 준하는 권리와 의무를 지닌다는 점에서 품위유지의무 위반 사항 역시 공무원에 준하여 판단할 필요가 있다.

또한, 해당 직원은 이 사건 영리행위 등으로 인하여 와○○○ 투자에 대한 피해자들이 발생하게 된 것은 국민의 수임자로서의 직책을 맡아 수행해 나가기에 손색이 없는 인품에 걸맞게 본인은 물론 공직사회에 대한 국민의 신뢰를 실추시켰다고 볼 여지가 있다고 할 것이다.

따라서 해당 직원의 이 사건 등은 「청원경찰법」 제5조의2제1항 제2호 및 여수광양항만공사 「청원경찰 복무규정」 제25조 제1항 제3호에 위반한 것으로 판단되며, 감경 사유가 없고, 의무위반행위가 고의에 해당한다는 점을 전제로 중징계를 내릴 수 있을 것으로 사료된다.

#### ○ 법무법인 아미쿠스 검토 의견

##### ㉞ YGPA 「취업규칙」 제16조(영리업무 및 겸업금지) 위반 행위 여부

여수광양항만공사의 취업규칙 및 청원경찰 징계규정에 의하면 영리업무 및 겸업금지 위반이 징계사유로 규정되어 있는 바, 그 중 “영리 업무”는 문언의 의미상 일회성이 아니라 계속적으로 재산상 이득을 얻는 것이 필요하다고 해석된다.

내용에 의하면 해당 직원이 영리를 목적으로 위와 같은 행위를 했을 것으로 사료되나, 위와 같은 행위로 인해 계속적으로 재산상 이익을 취득한 사실에 대한 추가 입증이 없는 이상, 위의 자료만으로 영리업무 금지 위반에 해당한다고 단정하기 어렵다.

다만, 해당 직원이 사장의 허가 없이 다른 업무에 종사하지 못함에도 불구하고, 광양 교육장을 운영하면서 투자자들을 상대로 교육을 실행하고, SNS 등으로 와○○○ 업무에 관여하였으며, 귀사와 무관한 KG모빌리언스 명함을 소지하고 다닌 점 등에 비추어 보면 겸직금지 의무를 위반하였다고 판단될 여지가 높다.

#### ④ 「품위유지 의무 위반」에 관한 비위 정도

귀사 직원 신분을 다른 투자자들에게 알려 이를 믿고 투자에 이르렀다는 피해 신고가 접수되었고 그로 인해 귀사 이미지에 부정적 영향을 미친 사실 등이 인정됨에 비추어, 해당 직원은 와○○○에 대한 단순 투자자로서의 지위를 넘어서는 행동들을 함으로써 사회통념상 귀사의 위신과 명예를 손상시켰다고 볼 수 있다.

다만, 귀사의 청원경찰 징계 규정의 징계 양정 기준과 관련하여, “비위의 도가 중한지 여부”. “고의, 중과실, 경과실 해당 여부” 등에 대한 판단은 징계권자(징계위원회)의 재량에 따른 결정 사항이므로 법무법인에서는 판단할 수 없다.

### 3. 징계처분 요구

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조제1항에 의거 공기업·준정부기관의 상임 임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하도록 되어 있으며, 같은 법 시행령 제25조에 따르면 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 「국가공무원 복무규정」 제25조의 규정을 준용하도록 되어 있다.



또한, 품위유지 의무 위반에 관련하여서는 「청원경찰법」 제5조의2 제1항 제2호는 “품위를 손상하는 행위를 한 때”를 징계사유로 규정하고 있고, YGPA 「청원경찰 복무규정」 제25조 제1항 제3호는 “직무의 내외를 불문하고 공사의 체면을 손상하는 행위를 하였을 때”를 징계사유로 규정하고 있다.

따라서 청원경찰 김○○은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 및 「국가공무원 복무규정」, YGPA 「취업규칙」 및 「청원경찰 복무지침」을 준수 하여야 하며, 공무원에 준하여 판단할 필요가 있고, 그에 따른 책임과 의무가 있다고 할 것이다.

#### 가. 영리업무 및 겸업금지 위반 행위에 관한 판단

2020년 2월부터 2021년 2월까지 1년 동안 와○○○ 플랫폼 한국 리더 및 투자자 로써 활동한 사항, 와○○○ 본사로부터 자금을 수령하여 2021. 1. 18.부터 2021. 2. 22.까지 사무실 개설 및 투자자를 위한 강의를 진행한 사항, SNS에 계속적으로 와○○○ 업무와 관련한 내용을 게재한 사항, YGPA 직원 신분과 관련 없는 명함을 제작하여 소지한 사항과 관련하여 영리 목적이 아니라는 주장은 이를 받아들일 만한 이유가 없다.

또한, 청원경찰 김○○은 「영리업무 및 겸업금지」와 관련한 복무 의무를 사전에 인지하고 있으면서도 사장에게 미리 신고하지 않은 점 등을 종합적으로 감안하여 고려 해 볼 때 일응 의도성이 있는 과실이라 판단된다.

#### 나. 품위유지의무 위반에 관한 판단

YGPA 「임직원 행동강령」 제17조의2(직위의 사적이용 금지)에 의거하여 임직원은 직무의 범위를 벗어나 사적 이익을 위하여 공사의 명칭이나 직위를 공표·게시하는 등의 방법으로 이용하거나 이용하게 해서는 아니 된다.

와○○○ 투자 파트너로 활동하면서 위 활동 과정에서 여수광양항만공사 직원 (공직자)임을 밝혔고, 이는 투자자들에게 심리에 영향을 미쳤을 것으로 사료되는 바,

신고자들에게 우리 공사의 이미지에 부정적 영향을 미친 사실이 인정됨에 비추어, 와○○○ 플랫폼 투자에 대한 단순 투자자로서의 지위를 넘어서는 행동들을 함으로써 사회통념상 우리 공사의 위신과 명예를 손상시켰다고 봄이 상당하다.

더욱이 정부의 가상통화와 관련된 공직자의 재산상 거래·투자행위 및 타인에게 가상통화 관련 정보를 제공하여 재산상 거래·투자를 돕는 행위에 대한 행동강령 강화와 관련하여 공직기강 해이 논란으로 확산될 여지가 높으며,

아울러 공직사회에 대한 국민의 신뢰를 실추시켰다고 볼 여지가 있다고 할 것인바, 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 한 것으로 판단된다.

따라서 「취업규칙」 및 「청원경찰 복무지침」에서 정한 징계 양정 기준 등을 적용하여 영리업무 및 겸업금지 위반, 품위유지 의무 위반 행위를 한 청원경찰 김○○을 중징계 처분하시기 바랍니다.